

27 ก.ย. 2564

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๐๓/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๔๗/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { บริษัท อัปสตาร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๑
นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒
ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก
ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๘๑/๒๕๖๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจ้าง
แบบปรับราคาได้ให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ โดยให้ทำ
การปรับปรุงผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา
๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด แบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗
ณ บริเวณถนนทางเข้าบ่อขยะ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์
เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖



/มกราคม...

มกราคม ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๕๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่า ปริมาณคอนกรีตกับแบบแปลนโครงการตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอรับงานแตกต่างกันเป็นจำนวน ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๙๐๑,๘๗๕ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำไปดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณ) โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขแบบแปลนความหนาของถนนคอนกรีตเป็น ๐.๑๕ เมตร ให้ตรงกับปริมาณคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุญาตประชุมปรึกษาหารือและขอยุติงานชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อขอแก้ไขแบบความหนาของถนน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวเพื่อใช้สิทธิขยายเวลาการก่อสร้างออกไปได้และผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดความหนาของถนนคอนกรีตไว้ ๐.๒๐ เมตร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากระยะเวลาก่อสร้างเกินกำหนดตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิเรียกค่าปรับในอัตราวันละ ๘,๘๗๕ บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตที่มีขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร และงานอื่นๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนี้ (๑) รายการคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเท่ากับถนนคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร เป็นปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีประมูลตามปริมาณงาน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างตามแบบแปลนคอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ซึ่งเท่ากับรายการคอนกรีต ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต้องเทคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๙๐๑,๘๗๕ บาท (๒) การส่งมอบงานล่าช้านั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบถึงปัญหาเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาจ้างได้ เพราะรายการคอนกรีตไม่ตรงกับแบบแปลนโครงการ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้ว จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับ เป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท และ (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ได้มีการปรับปรุงพื้นที่นอกเหนือไปจากแบบแปลน โดยได้เพิ่มเติมเทคอนกรีตหักสอทางเข้า “เทหุช้าง” มีปริมาณคอนกรีต ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งหมดคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๒,๑๑๕ บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีคำสั่งโดยมิชอบ และไม่แก้ไขแบบแปลน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๒,๑๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไม่รับคำฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลน เลขที่ ข.๐๓/๕๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อแนะนำและข้อกำหนดต่างๆ เช่น แบบรูปและรายการละเอียดแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา แบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า รายการคอนกรีตกับแบบแปลนโครงการมีความแตกต่างกันเป็นจำนวน ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร นั้น ตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคาข้อ ๔.๒ ได้ระบุให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้อง



/คำนวณ...

คำนวณตรวจสอบจากรูปแบบและรายการละเอียดต่างๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ และบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แผ่นที่ ๑/๑ ได้มีหมายเหตุว่า รายการประมาณการวัสดุต่างๆ ที่ให้ไว้เป็นเพียงประมาณการพอสังเขปเท่านั้น อาจคลาดเคลื่อนหรือตกหล่นได้ เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสนอราคาที่จะต้องคำนวณ ตรวจสอบจากรูปแบบรายการละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง หากมีการผิดพลาดขาดหายไป จะนำมาเป็นข้ออ้างในการละเว้นไม่จัดทำ จัดหา หรือลดจำนวนลงจากที่กำหนดในแบบแปลน และรายการรายละเอียด หรือเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้น และหากมีการคิดคำนวณ เกินกว่าความเป็นจริงในแบบแปลนรายการปกติ ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกคืนส่วนที่เกินนั้นได้ โดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งปริมาณคอนกรีต แตกต่างไปจากแบบแปลนโครงการเป็นจำนวนมาก และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอแจ้งหยุดงานชั่วคราวและขอนัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างดังกล่าวก็ตาม (ตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ มีรายการความหนาของคอนกรีต ๐.๒๐ เมตร แต่ตามบัญชี รายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) มีรายการความหนาของคอนกรีต ๐.๑๕ เมตร) แต่เป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่คำนวณ ตรวจสอบ รายการวัสดุตามแบบแปลน เลขที่ ข.๐๓/๕๗ การประมาณการวัสดุต่างๆ ที่ให้ไว้ เป็นเพียงการประมาณการพอสังเขป ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ภายหลังจาก ที่ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะกระทำได้แต่เฉพาะในกรณีที่มิทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ และต้องมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งตามสัญญาจ้างข้อ ๔. ข. ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงิน จำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด เมื่อสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างเหมาได้กำหนดค่าจ้างไว้เป็นจำนวนที่แน่นอน โดยถือราคา เหมารวมเป็นเกณฑ์ตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ระบุความหนาของคอนกรีต ๐.๒๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเทคอนกรีตให้มีความหนา ๐.๒๐ เมตร และไม่อาจ เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินในกรณีที่ได้ดำเนินการเกินไปจากบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๗๔๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่วนการส่งมอบงานล่าช้า นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ได้คิดค่าปรับ...

ได้คิดค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท ซึ่งตามสัญญาจ้างข้อ ๗. ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้างภายในระยะเวลา และเมื่อระยะเวลา ดำเนินงานตามสัญญาจ้างล่วงเลยมา ๕๓ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินงาน ตามสัญญาจ้างเพียง ๓๘ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งขอเข้าดำเนินงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ ต่อผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจำนวนเงิน ค่าปรับใกล้จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อผู้ฟ้องคดี แต่หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปและยินยอมที่จะ เสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และยินยอมที่จะ ชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง ความล่าช้า ในการเริ่มเข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า จึงไม่ใช่ความบกพร่อง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีใช้เหตุที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบหรือเป็นเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้ฟ้องคดี จะต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาจ้างรวมจำนวน ๖๔ วัน อันเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้บอก เลิกสัญญา แต่ได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๗. จำนวน ๖๔ วัน ในอัตราวันละ ๘,๘๗๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท ส่วนการเทพื้นคอนกรีต หักออกทางเข้า “เทพูช้าง” ที่มีปริมาณคอนกรีต ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร นั้น ไม่ใช่การปรับปรุงพื้นที่นอกเหนือไปจากแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท แต่สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาแบบราคาเหมารวม โดยผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นงานพิเศษหรืองานเพิ่มเติมอันจะเป็นงานที่นอกเหนือไปจากงานปรับปรุง



/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่กำหนดในสัญญา กรณีตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงปัญหาการใช้วัสดุในงานที่จ้างเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีประมาณการไว้เท่านั้น กรณีจึงไม่ใช่งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมตามสัญญาจ้างข้อ ๑. และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้านั้นได้ แม้จะไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาจ้าง งานที่เพิ่มเติมดังกล่าวยังอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างในส่วนนี้ได้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การในทำนองเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ซึ่งเป็นกิจการที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นคดีต่อศาลได้

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ แบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ณ บริเวณถนนทางเข้าบ่อขยะ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่าปริมาณงานคอนกรีตกับแบบแปลนโครงการแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขแบบความหนาของถนนเป็น ๐.๑๕ เมตร ให้ตรงกับปริมาณงานคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอยุติงานชั่วคราวเพื่อขอแก้ไขแบบความหนาของถนนและขออนัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว



/แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวเพื่อขอใช้สิทธิขยายเวลาการก่อสร้างออกไปได้ เนื่องจากการหยุดงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้โดยมีความหนาของถนนคอนกรีต ๐.๒๐ เมตร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำงานยังไม่แล้วเสร็จและค่าปรับมีจำนวนใกล้เคียงกับร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวต่อไป และยินยอมที่จะชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง และจะเร่งรัดทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานโดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนโครงการให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาภายหลังจากที่ได้ยืนยันการทำงานเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับปริมาณงานคอนกรีตที่ระบุไว้ ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ว่าเป็นปริมาณคอนกรีตสำหรับความหนา ๐.๑๕ เมตร ในขณะที่สัญญาจ้างกำหนดความหนาของถนนไว้ ๐.๒๐ เมตร กรณีมีประเด็นต้องพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่างานในส่วนที่เป็นงานคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ เพียงใด พิจารณาเห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสัญญาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงถนนตามสัญญาจ้างนี้ โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงราคาค่างานที่ก่อสร้างไว้ก่อนแล้ว มีการกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดตามการแล้วเสร็จของงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาด้วยเช่นกัน สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่กำหนดในสัญญาหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าราคาที่กำหนดในสัญญา



/และหากไม่มี...

และหากไม่มีการแก้ไขสัญญาผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถเรียกราคาเพิ่มขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ตามแบบแปลนเลขที่ ช.๐๓/๕๗ ระบุว่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา ๐.๒๐ เมตร ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ซึ่งเท่ากับปริมาณงานเทคอนกรีต ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร แต่บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ ปรากฏว่ารายการคอนกรีตมีปริมาณงาน ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเท่ากับว่า ถนนมีความหนา ๐.๑๕ เมตร โดยบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เสนอราคาใช้กรอกราคาที่เสนอในแต่ละรายการ จึงเป็นกรณีที่บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แนบท้ายเอกสารประกวดราคากระบวนความหนาของถนนไม่ตรงกับแบบแปลน ในกรณีเช่นนี้ จึงต้องถือเอาความหนาของถนนตามแบบแปลนเป็นหลัก การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยคำนวณรายการปริมาณงานเทคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จึงเป็นการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน เมื่อบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ใบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า ที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องผูกพันต่อกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง กรณีจึงถือได้ว่า ปริมาณงานเทคอนกรีตตามสัญญาจ้าง และแบบแปลนมีจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) จำนวน ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อสัญญาจ้างกำหนดให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร และผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาและคำนวณปริมาณงานเทคอนกรีตตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ เป็นการสำคัญผิดในคุณสมบัติของจำนวนปริมาณงานเทคอนกรีตว่ามีปริมาณ ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้นำปริมาณงานเทคอนกรีตไปคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าว จึงถือได้ว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของจำนวนปริมาณงานเทคอนกรีตด้วยเช่นกัน ซึ่งหากมิได้สำคัญผิดการกำหนดราคากลางจะต้องสูงกว่าจำนวน ๔,๔๘๘,๗๘๗.๘๕ บาท และผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอราคาสูงกว่าจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ทำให้การกำหนดราคากลาง และการเสนอราคาลาดเคลื่อนไป หากไม่สำคัญผิดในคุณสมบัติของจำนวนปริมาณงานเทคอนกรีต ซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ สัญญาจ้างคงจะไม่ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๗



/แห่งประมวล...

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขสัญญาจ้างหรือแบบแปลน แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้โดยมีขนาดความหนาของถนน ๐.๒๐ เมตร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถนนมีความหนา ๐.๒๐ เมตร และได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้โดยมีขนาดความหนาของถนน ๐.๒๐ เมตร อันเป็นงานที่เพิ่มขึ้นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๖. ของสัญญาจ้างดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต้องคำนวณตรวจสอบจากรูปแบบรายการละเอียดต่างๆ เอง หากมีการผิดพลาดขาดหายไป จะนำมาเป็นข้ออ้างในการละเว้นไม่จัดทำ จัดหา หรือลดจำนวนลงจากที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการละเอียดหรือเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้น นั้น เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าว ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ให้พ้นจากความรับผิดได้ ข้อโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเทคอนกรีตความหนา ๐.๒๐ เมตร โดยมีปริมาณงานเทคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร การคิดคำนวณค่างานเทคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นจึงต้องคิดคำนวณราคาต่อหน่วยโดยเทียบเคียงจากราคาเฉลี่ยตามปริมาณงานของรายการเทคอนกรีตตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) เดิมที่กำหนดให้เทคอนกรีต ค่าวัสดุสิ่งของต่อหน่วยราคา ๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเทคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๘๗๗,๕๐๐ (๔๘๗.๕๐ x ๑,๘๐๐) บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่างานในส่วนที่เป็นงานคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๘๗๗,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีส่งมอบงานล่าช้านั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๗. ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา



/ข้อใดข้อหนึ่ง...

ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง
ให้ลุกลงไปได้ด้วย และข้อ ๑๗. ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง
จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๘๗๕ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นเงินวันละ ๕๐๐ บาท
นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือว่าวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่
ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า
ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งจากข้อกำหนดของสัญญาพิพาทและข้อกำหนด
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้าง
เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ และจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญาจ้าง จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่า
ผู้ฟ้องคดีจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างได้เท่าที่จำเป็น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง
 และได้ชำระค่าปรับฐานผิดสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท
ตามใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน



/เมื่อล่วงพ้น...

เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างรวมเป็นจำนวน ๖๔ วัน ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าทำงานล่าช้า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าความล่าช้าเกิดจากการที่ปริมาณงานคอนกรีตกับแบบแปลนแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงปัญหาเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้ และได้ขอหยุดงานชั่วคราวเพื่อขอแก้ไขแบบความหนาของถนน และขอนัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาตตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง และหากทำงานแล้วมีปริมาณงานมากกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างของงานที่เพิ่มขึ้นได้ มิใช่หยุดงานและไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง กรณีไม่ใช่ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาหรือแบบแปลนให้ตรงกับบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้แก้ไขแต่อย่างใด ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้บอกเลิกสัญญา แต่ได้ใช้สิทธิในการปรับผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๗. ของสัญญาจ้าง จำนวน ๖๔ วัน ในอัตราวันละ ๘,๘๗๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ที่ถูกต้องคือ ๕๖๘,๐๐๐ บาท) ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และยินยอมที่จะชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับจำนวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ที่ถูกต้องคือ ๕๖๘,๐๐๐ บาท) จากผู้ฟ้องคดี ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดียังได้รับประโยชน์จากการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างนั้น ไม่อาจถือได้ว่ามีส่วนผิดหรือบกพร่องในการก่อให้เกิดความเสียหายกรณีค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง แต่ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างเท่าที่จำเป็นแล้ว เนื่องจากการไม่ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างจะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชำระค่าปรับและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวนมากกว่าค่าปรับจำนวนนี้ และระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจะต้องล่าช้าออกไปอีก กรณีจึงเห็นว่าค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ที่ถูกต้องคือ ๕๖๘,๐๐๐ บาท) นั้น ไม่สูงเกินส่วนที่ศาลจะลดลง



/เป็นจำนวน...

เป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับผิดสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน
๕๖๘,๐๐๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว

ส่วนการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้า “เทหุช้าง” ที่มีปริมาณคอนกรีต
๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ที่ถูกคือ ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร) นั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๖. งานพิเศษและแก้ไขงาน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ
ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป
แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
รูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน
ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่
เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัว
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่ง
ของผู้ว่าจ้าง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ซึ่งถือว่าเป็น
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดให้มีการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าไว้
การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตบริเวณดังกล่าวตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
กรณีจึงถือได้ว่าเป็นงานพิเศษที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาจ้างและงานเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้า
ก็อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง ตามข้อ ๑๖. ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดี
ได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้ามีปริมาณงาน ๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ที่ถูกคือ
๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร) โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเทพื้นคอนกรีตหักศอก
ทางเข้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่าย
ในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะชำระค่าใช้จ่าย
ในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากใช่เป็นการใช้วัสดุในงานที่จ้างเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดี
ประมาณการไว้ หรือเป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างข้อ ๑



/ตามที่...

ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเทพื้นคอนกรีตหักดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ทำสัญญาจ้างภายในขอบอำนาจและวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

สำหรับคำขอท้ายฟ้องที่ให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๐๒,๑๑๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า หักเงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น แต่เนื่องจากกรณีนี้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายที่จะเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๐๙,๗๔๐ (๘๗๗,๕๐๐ + ๓๒,๒๔๐) บาท นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนคำขอท้ายฟ้องที่ให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้การฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่การฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำหรับคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันอาจคำนวณเป็นราคาส่งได้ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติมาตราใดบัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจสั่งให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดีแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น ศาลจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งหรือคำบังคับกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดีแทนผู้ฟ้องคดีได้ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



/บัญญัติว่า...

บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี และเมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลจึงมีอำนาจสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๙๐๙,๗๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างแล้วผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างในทันที โดยก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แบบเลขที่ ข. ๐๓/๕๗ มีความหนา ๐.๑๕ เมตร มิใช่ ๐.๒๐ เมตร ตามสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำไปดำเนินการแก้ไขแบบแปลน ให้เป็นไปตามบัญชีการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขแบบแปลนความหนาของถนน คสล. จากเดิม ๐.๒๐ เมตร เป็น ๐.๑๕ เมตร ให้ตรงกับปริมาณคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเบื้องต้น เป็นงานรื้อผิวจราจรเดิม ต่อด้วยงานปรับพื้นเดิม ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ และงานผิวจราจร ข้อ ๑.๓ ต้องทำตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แบบเลขที่ ข. ๐๓/๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแบบและประกอบแบบเหล็กสำหรับเทถนนคอนกรีต ในความหนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อเทคอนกรีต ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แบบเลขที่ ข. ๐๓/๕๗ โดยคิดคำนวณแล้วตรงกับใบแจ้งปริมาณงานได้เข้าดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า ๒๕ วัน ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อยู่ดำเนินการและอยู่ควบคุมและเข้าดูแล ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการงานรื้อผิวจราจรเดิม ต่อด้วยงานปรับพื้นเดิม ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ และงานผิวจราจร ข้อ ๑.๓ ผู้ฟ้องคดีได้วางแบบแปลนเทคอนกรีต มีความหนา



/๐.๑๕ เมตร...

๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑.๖๒๕ เมตร มีพื้นที่รวม ๙,๗๕๐ ตารางเมตร ซึ่งตรงกับบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แบบเลขที่ ข. ๐๓/๕๗ ตามที่ ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำงานเป็นผลทำให้ส่งมอบงานล่าช้า จึงคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริงอยู่มาก และไม่อาจรับฟังได้ การส่งมอบงานล่าช้าเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพราะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินแก้ไขแบบแปลน แต่ยังคงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบแปลน ผู้ฟ้องคดีต้องรื้อแบบเหล็กสำหรับถนนคอนกรีต จากเดิมที่ได้ตั้งแบบ และประกอบแบบเหล็ก ในความหนา ๐.๑๕ เมตร เพื่อเทคอนกรีตตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการตามบัญชีรายการก่อสร้าง ทำให้การทำงานล่าช้า และที่สำคัญระหว่างการก่อสร้าง ต้องรื้อมติของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขแบบแปลนตามหนังสือของให้แก้ไขแบบแปลนให้ตรง ตามบัญชีรายการก่อสร้าง การส่งงานล่าช้าเกิดจากแบบแปลนและปริมาณงานตามบัญชี ก่อสร้างไม่ตรงกัน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ตรวจงานถึงปัญหาเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินงาน ตามสัญญาจ้างได้ เพราะเหตุแบบประมาณรายการคอนกรีต จำนวน ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเท่ากับถนนคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ตรงกับแบบโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนทางเข้าบ่อขยะเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา การส่งงานล่าช้าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ใช้การกระทำ ที่เกิดผลโดยตรงจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิ คิดค่าปรับในการส่งงานล่าช้า เป็นจำนวนเงิน ๕๖๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาท) เนื่องจากการส่งงานล่าช้าแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากการทำงานของผู้ฟ้องคดีกรณีเป็นไป ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แบบเลขที่ ข. ๐๓/๕๗ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือก ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะส่งมอบงานให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง การส่งมอบงาน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างรวมเป็นจำนวน ๖๔ วัน ความล่าช้าดังกล่าวมิใช่เกิด จากที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าทำงานล่าช้าดังที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษากรณีส่งมอบงานล่าช้า แต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท (ค่าปรับ กรณีส่งมอบงานล่าช้า) พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี



/ของต้นเงิน...

ของต้นเงืงดั่งกล่าว น้บถัดจากวันพ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ จะชำระเสร็จสิ้น แก่ผู้พ้องคดี

ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้พ้องคดีได้ทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเสนอราคา ตามข้อ ๔ ของประกาศเทศบาลเมืองอุดรดิตรต์ ลงวันที่ ๗ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ ดีแล้ว จึงได้เสนอราคา และเข้าทำสัญญาจ้าง จึงเป็นกรณีทีผู้พ้องคดีได้แสดงความประสงค์และเจตนา โดยชัดแจ้งแล้ว มิใช่ว่าผู้พ้องคดีพึงทราบปริมาณงานคอนกรีตกับแบบแปลนโครงการแตกต่างกัน ในภายหลังจากเข้าทำสัญญาจ้างแต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้อาศัยข้อเท็จจริงว่า ผู้พ้องคดีและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำคัญผิดในคุณสมบัติของจำนวนปริมาณงาน เทคอนกรีตในการวินิจฉัย นั้น เป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่ได้นำข้อเท็จจริงอันเป็นหลักเกณฑ์ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ การจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าขยะ ตามประกาศเทศบาลเมืองอุดรดิตรต์ ลงวันที่ ๗ พฤษจิกายน ๒๕๕๘ (ที่ถูกคือ ๗ พฤษจิกายน ๒๕๕๗) เป็นข้อเท็จจริงในการวินิจฉัย ประกอบกับการเสนอราคาของผู้พ้องคดี เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของผู้พ้องคดี ซึ่งผู้พ้องคดีจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อผู้พ้องคดีได้ดำเนินการเทพื้น คอนกรีตหักศอกทางเข้ามีปริมาณ ๑๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน จำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท โดยผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ในการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าตามคำขอของผู้พ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้พ้องคดี นั้น ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ และผู้พ้องคดีไม่ได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคากันใหม่และผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวที่เห็นว่า เหมาะสมและถูกต้องในการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าดังกล่าว และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ และส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๒ ตรวจรับงานจ้าง ผู้พ้องคดีก็ไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น ผู้พ้องคดีพึงได้ยกเหตุเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าดังกล่าวขึ้นภายหลัง และนำมากล่าวอ้างเป็นคำฟ้องในคดีนี้ ดังนั้น จะถือเอาเป็นผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่า ผู้พ้องคดี มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท ไม่ได้ การที่ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าตามคำขอ



/ของผู้พ้องคดี...

ของผู้ฟ้องคดี จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอย่างยิ่ง

ส่วนในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๐๙,๗๔๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าในการเสนอราคาและเข้าทำสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และส่วนของงานเทพื้นคอนกรีตหักสอกลงเข้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำหนดอัตราหรือราคากันใหม่ไว้และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวที่เห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในดอกเบี้ยดังกล่าว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ในการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ คัดคำนวณแล้วตรงกับใบแจ้งปริมาณงานตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) แบบเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ซึ่งบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ดังกล่าวเป็นเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้แล้ว และตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคา ข้อ ๔.๒ กำหนดว่าผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (หากเทศบาลกำหนดให้แล้วผู้เสนอราคาไม่ต้องกรอกใดๆ) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงรายการ และปริมาณงาน (จำนวน-หน่วย) ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้แล้วได้ นอกจากนี้ ตามข้อ ๖.๓ ของเอกสารแนบท้ายประกวดราคาดังกล่าวกำหนดว่าผู้ฟ้องคดีสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้... (๒). เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายการ และปริมาณงาน (จำนวนหน่วย) ไปจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดแล้วจึงไม่อาจทำได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่เทศบาลกำหนดแล้วเอกสารที่ยื่นนั้นตกเป็นอันใช้ไม่ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต้องคำนวณตรวจสอบจาก



/รูปแบบ...

รูปแบบรายการละเอียดต่างๆ เอง หากมีการผิดพลาดขาดหายไป จะนำมาเป็นข้ออ้างในการละเว้นไม่จัดทำจัดหา หรือลดจำนวนลงจากที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการละเอียด หรือเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้น นั้น จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ให้พ้นจากความรับผิดชอบได้ ข้อโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนนี้ จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาเหมารวม มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้า “เทหุช้าง” นั้น เป็นคำกล่าวอ้างที่เป็น การเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี การเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้า “เทหุช้าง” เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่าย ปริมาณคอนกรีต ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๒,๒๔๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายตามปริมาณงาน มิใช่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีทำงานเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้า “เทหุช้าง” ตามที่ยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออก ค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่เพิ่มขึ้นและดำเนินการเทพื้นคอนกรีตนอกเหนือไปจากแบบแปลน โดยได้ เพิ่มเติมเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าเรียกว่า “เทหุช้าง” มีปริมาณคอนกรีต ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร คิดเป็นค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๒๔๐ บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน จำนวน ๙๐๙,๗๔๐ บาท เมื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงินที่คำนวณได้แน่นอน ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะเรียก ดอกเบี้ยได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก็สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานล่าช้า และเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดค่าปรับ เป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท เป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามสัญญาจ้าง ข้อ ๗. ข. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้างภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เมื่อล่วงเลยเป็นระยะเวลาถึง ๕๓ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ อต ๕๒๐๐๒/๔๙๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ และหนังสือเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ อต ๕๒๐๐๒/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง



/โครงการ...

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งเหลือระยะเวลา
 ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเพียง ๓๘ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 เรื่อง ขอเข้าดำเนินงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 แจ้งต่อคณะกรรมการและช่างผู้ควบคุมงานทราบ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน
 ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินงาน
 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานจ้างตามโครงการฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๒๖
 เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ อต ๕๒๐๐๒/๑๕๖๑
 ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการปรับปรุง
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับใกล้เคียงกับร้อยละสิบ
 ของวงเงินค่าจ้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอใช้สิทธิ
 บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖
 มกราคม ๒๕๕๘ ข้อ ๗. ข. แต่หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป
 และยินยอมที่จะเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ
 เพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒
 มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ยืนยันการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนทางเข้าบ่อขยะ โดยยืนยันที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการตามสัญญาจ้าง และยินยอม
 ที่จะชำระค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง เมื่อผู้ฟ้องคดี
 ได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็จสมบูรณ์
 จึงได้มีหนังสือ เลขที่ อส. ๐๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งงานโครงการ
 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตรวจรับงานจ้าง
 ตามสัญญาจ้าง จึงพิจารณาเห็นได้ว่าความล่าช้าในการเริ่มเข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีเป็น
 ผลให้ส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ข้อ ๗. ข. การส่งมอบงานล่าช้า
 จึงไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งมิใช่เหตุที่คู่สัญญา
 ไม่ต้องรับผิดชอบหรือเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
 เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา
 เป็นจำนวน ๖๔ วัน จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี
 ไม่ได้บอกเลิกสัญญา แต่ใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๗ จำนวน ๖๔ วัน ในอัตราวันละ
 ๘,๘๗๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ที่ถูกต้อง ๕๖๘,๐๐๐ บาท) ประกอบกับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และยินยอมที่จะชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี แม้ว่าจะมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างก็ตาม กรณีจึงเห็นว่าค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนที่ไม่สูงเกินส่วน และผู้ฟ้องคดียังได้รับประโยชน์จากการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ผ่อนปรนบอกเลิกสัญญาจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่อาจถือได้ว่ามีส่วนผิดหรือบกพร่องในการก่อให้เกิดความเสียหายในกรณีค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับในกรณีที่ผิดสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ที่ถูกคือ ๕๖๘,๐๐๐ บาท) จึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ดังนั้นข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างข้างต้น เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน ๕๘๖,๐๐๐ บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด งบประมาณในการจ้างจำนวน ๕,๙๔๕,๐๐๐ บาท โดยมีเอกสาร



/แนบท้ายประกาศ...

แนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้าง เช่น แบบรูปและรายการละเอียด แบบใบแจ้งปริมาณงาน และราคา และแบบสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับเลือกให้เข้าทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าปอขะ โดยให้ทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ แบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ณ บริเวณถนนทางเข้าปอขะ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ โดยในข้อ ๗. ข. กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๕๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งขอเข้าดำเนินงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ปริมาณคอนกรีต กับแบบแปลนโครงการแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขแบบ ความหนาของถนนเป็น ๐.๑๕ เมตร ให้ตรงกับปริมาณคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งขอหยุดงานชั่วคราวไปยังประธาน กรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอแก้ไขแบบความหนาของถนน และขอนัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี หยุดงานชั่วคราวเพื่อขอใช้สิทธิขยายเวลาการก่อสร้างออกไปได้ เนื่องจากการหยุดงาน ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อ ๒๑. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดโดยมี



/ความหนา...

ความหนาของถนนคอนกรีต ๐.๒๐ เมตร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากระยะเวลาก่อสร้างเกินกำหนดตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิในการเรียกค่าปรับกับผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๘,๘๗๕ บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อ ๑๗ โดยเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และเมื่อกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีจำนวนใกล้เคียงเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างข้อ ๗ แต่หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป และยินยอมที่จะเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และยินยอมที่จะชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง โดยผู้ฟ้องคดีจะเร่งรัดทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการให้เร็วที่สุด และเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับฐานผิดสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนี้ (๑) รายการคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเท่ากับถนนคอนกรีตขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร เป็นปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีประมูลได้ตามปริมาณงาน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างตามแบบแปลนคอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ซึ่งเท่ากับรายการคอนกรีต ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร ต้องเทคอนกรีตเพิ่มขึ้น ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๙๐๑,๘๗๕ บาท (๒) การส่งมอบงานล่าช้านั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบถึงปัญหาเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาจ้างได้ เพราะรายการคอนกรีตไม่ตรงกับแบบแปลนโครงการ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้ว จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท และ (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการปรับปรุง



/พื้นที่นอกเหนือ...

พื้นที่นอกเหนือไปจากแบบแปลน โดยได้เพิ่มเติมงานเทคอนกรีตหักสอทางเข้า “เทพูช้าง” โดยมีปริมาณคอนกรีต ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๕๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งหมดคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๒,๑๑๕ บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีคำสั่งโดยมิชอบและไม่แก้ไขแบบแปลน ด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๙๐๙,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นฟ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์มาเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แบบปรับราคาได้ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ แบบแปลนเลขที่ ช.๐๓/๕๗ ณ บริเวณถนนทางเข้าบ่อขยะเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง วรรคสอง กำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๑ หน้า ๒.๒ ผนวก ๒ ใบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า... วรรคสอง กำหนดว่า ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา



/ขัดแย้ง...

ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดให้ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินจำนวน ๓ งวด ข้อ ๗. ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย วรรคสอง กำหนดว่า การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา และข้อ ๑๖. งานพิเศษและแก้ไขงาน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง และข้อ ๔.๒ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ กำหนดว่าผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้แล้วผู้เสนอราคาไม่ต้องกรอกใดๆ) ข้อ ๖.๓ ของเอกสารดังกล่าวกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้... (๒). เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/กำหนดใน...

กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดแบบตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๖๒๕ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร ในขณะที่บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้นำปริมาณงานเทคอนกรีตไปคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าว กำหนดปริมาณคอนกรีตไว้ที่ ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างไปตามสัญญาจ้างซึ่งตามแบบแปลนคอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ปรากฏว่าต้องเทคอนกรีต ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปริมาณคอนกรีตตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) อีก ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นข้อพิพาทที่จะต้องพิจารณาว่า เมื่อเกิดกรณีที่ปริมาณงานตาม “บัญชีรายการก่อสร้าง” (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้นำปริมาณงานเทคอนกรีตไปคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวแตกต่างจากปริมาณคอนกรีตที่ใช้จริงสำหรับแบบแปลนความกว้าง ความยาว และความหนาของถนนที่กำหนดไว้ตาม “สัญญา” นั้น จะต้องถือตามปริมาณงานใด และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายใด ซึ่งเมื่อได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ถึงแม้ข้อ ๔. ข. ของสัญญาจะกำหนดไว้ว่าสัญญานี้เป็นสัญญาจ้างโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งโดยหลักหมายถึงว่า การดำเนินการตามเนื้อหาของงานจ้างนี้ไม่ว่ากรณีจะมีการก่อสร้างโดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงใด ผู้รับจ้างก็จะได้รับค่าจ้างตามราคาเหมารวมนั้นก็ตาม แต่เมื่อตามสัญญาจ้างระบุขนาดความกว้าง ความยาว และความหนาของถนน แต่ไม่ได้ระบุปริมาณของคอนกรีตที่ใช้ ซึ่งตามสัญญาจ้างดังกล่าว ปริมาณคอนกรีตที่ใช้ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของการก่อสร้าง ในขณะที่ ข้อ ๔ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ กำหนดว่า ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้แล้วผู้เสนอราคาไม่ต้องกรอกใด ๆ) และตามข้อ ๖.๓ (๒) ของเอกสารดังกล่าว กำหนดว่า หากมีการเสนอราคาโดยมีรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์



/จะเสนอ...

จะเสนอราคายานั้น เมื่อปริมาณงานตามบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) เป็นส่วนที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ในการเสนอราคาผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลง ปริมาณงานตามดุลยพินิจของตนได้ คงเสนอได้เพียงค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงานเท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงต้องตีความสัญญาไปตามเจตนาโดยสุจริตของคู่สัญญา ซึ่งในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น ปริมาณคอนกรีตที่ใช้ในการดำเนินการปรับปรุงถนนเป็นค่าใช้จ่ายหลักของ โครงการ การเสนอราคาจึงอ้างอิงจากปริมาณคอนกรีตเป็นสำคัญ และในกรณีนี้ได้อ้างอิงจาก บัญชีรายการก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้จัดทำ ดังนั้น จึงมีใช้กรณีที่เป็น การคำนวณปริมาณงานผิดพลาดโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเอง ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแต่อย่างใด และถึงแม้ว่าในบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้ง ปริมาณงาน) ได้กำหนดหมายเหตุไว้โดยชัดเจนว่ารายการประมาณการวัสดุต่างๆ อาจคลาดเคลื่อน หรือตกหล่นได้ หากมีการคิดผิดพลาดขาดหายผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างในการ ลดจำนวนงานหรือเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ก็ตาม แต่การกำหนดหมายเหตุเช่นนั้นก็เป็น การกำหนดโดยฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียวและกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี เท่านั้นโดยไม่ได้คำนึงความเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญา ในขณะที่ในสัญญาที่รัฐทำกับเอกชนนั้น รัฐเข้าทำสัญญาโดยไม่ได้มีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะเอารัดเอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายเอกชน แต่มุ่งหมายที่จะให้คู่สัญญาสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะ ให้สำเร็จลุล่วง ดังนั้น ถึงแม้การปฏิบัติตามสัญญาต้องยึดถือถ้อยคำหรือข้อความของสัญญา เป็นหลัก แต่ในกรณีนี้มีปริมาณงานเทคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น ๔๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็น สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่างานในส่วนที่เป็นงานคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในส่วนนี้จึงชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

ในส่วนของค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เริ่มเข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ อต ๕๒๐๐๒/๔๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ อต ๕๒๐๐๒/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง



/โครงการ...

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ่อขยะ ผู้ฟ้องคดีเพ่งได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งขอเข้าดำเนินการไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่งเลยจาก กำหนดเวลาเริ่มทำงานประมาณ ๕๓ วัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ปริมาณคอนกรีต กับแบบแปลนโครงการแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขแบบความหนา ของถนนเป็น ๐.๑๕ เมตร ให้ตรงกับปริมาณคอนกรีต ๑,๔๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตรตามบัญชี รายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งขอหยุดงานชั่วคราวไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอแก้ไขแบบความหนาของถนนและขอนัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวเพื่อขอใช้สิทธิขยายเวลาการก่อสร้าง ออกไปได้ และหากระยะเวลาก่อสร้างเกินกำหนดตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิ ในการเรียกค่าปรับกับผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๘,๘๗๕ บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างข้อ ๑๗ โดยเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา การทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีจำนวนใกล้เคียงจะเกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างข้อ ๗ แต่หากผู้ฟ้องคดี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป และยินยอมที่จะเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิก สัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งขอยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป และยินยอมที่จะชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริง โดยผู้ฟ้องคดีจะเร่งรัดทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการให้เร็วที่สุด ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง และผู้ฟ้องคดีได้ชำระ ค่าปรับฐานผิดสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาท จากข้อเท็จจริง ดังกล่าวเห็นได้ว่า เมื่อถึงกำหนดเริ่มทำงานผู้ฟ้องคดีไม่ได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลา



/ที่กำหนด...

ที่กำหนด โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอเริ่มเข้าดำเนินการตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งล่วงเลยจากวันที่ต้องเข้าดำเนินการตามสัญญาเป็นระยะเวลาถึง ๕๓ วัน แม้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามสัญญาพิพาทนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความหนาของพื้นคอนกรีต แต่การจะแก้ปัญหาดังกล่าวก็ไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องปล่อยเวลาให้ล่วงไปถึง ๕๓ วัน โดยไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการส่งมอบงานล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจํารวมเป็นจำนวน ๖๔ วัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อ และยินยอมที่จะชำระเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าความล่าช้าส่วนหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากปัญหาการที่ปริมาณงานคอนกรีตกับแบบแปลนแตกต่างกันเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นจากเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดข้อความให้ระบุเองโดยมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องนำเอาเวลาในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขแบบหรือเพิ่มปริมาณคอนกรีตให้ตรงกับแบบของโครงการหรือไม่อย่างนั้นมาหักออกด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบถึงประเด็นดังกล่าว และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งขอหยุดงานชั่วคราวไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวเพื่อขอใช้สิทธิขยายเวลาการก่อสร้างออกไปได้ จึงต้องนำวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาปัญหานั้นจนแล้วเสร็จและแจ้งกลับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒๔ วัน มาหักออกจากจำนวนวันที่นับเป็นการส่งมอบงานล่าช้าด้วย ดังนั้น จึงคิดค่าปรับได้เหลือจำนวน ๔๐ วัน ในอัตราวันละ ๘,๘๗๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าปรับจำนวน ๕๖๘,๐๐๐ บาทไว้ จึงเป็นการหักค่าปรับไว้เกินกว่าที่มีสิทธิหักได้จำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บาท จึงต้องคืนค่าปรับจำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง



/แห่งประมวล...

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับขณะนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในส่วนนี้ ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยบางส่วน

ส่วนกรณีงานเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้า “เทหุซ่าง” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาเหมารวม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานดังกล่าวได้นั้น ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๖. งานพิเศษและแก้ไขงาน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามแบบแปลนเลขที่ ข.๐๓/๕๗ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดให้มีการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าไว้แต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจอ้างได้ว่า เป็นงานที่อยู่ในขอบเขตงานจ้างตามสัญญา หากใช่เป็นการใช้วัสดุในงานที่จ้างเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีประมาณการไว้ หรือเป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างข้อ ๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตบริเวณดังกล่าวตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าเป็นงานพิเศษที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้ามีปริมาณงาน ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๘๐ ตารางเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินจำนวน ๓๒,๒๔๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเทพื้นคอนกรีตหักศอกทางเข้าตามคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในส่วนนี้จึงชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย



/ที่ศาลปกครองชั้นต้น...

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในส่วน
ของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๙๐๙,๗๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่
ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยบางส่วน

อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดนั้น ได้มีการประกาศใช้
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒ แห่งพระราชกำหนด
ดังกล่าว กล่าวคือ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนด
ฉบับเดียวกันได้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และบัญญัติให้ใช้ความใหม่เป็นมาตรา ๒๒๔ แทนบทบัญญัติที่ถูกยกเลิกไป โดยความใน
มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ให้ใช้แทนนั้น บัญญัติว่า
หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วย
อัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่น
อันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว
บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่
พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลา
ก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ อันเป็นเวลาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในการคดีนี้
ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยผิดนัดในคดีนี้จึงต้องนำบทบัญญัติตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชกำหนดดังกล่าวมาบังคับใช้ด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระ
เงินค่าใช้จ่ายในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๙๐๙,๗๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๐๙,๗๔๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินที่ได้รับไว้

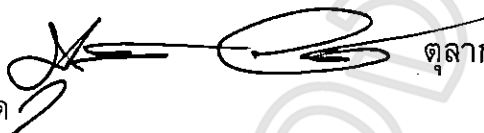


/เป็นคำปรับ...

เป็นค่าปรับจำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บาท คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๑๓,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่ผู้ฟ้องคดีและคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนแห่งการชนะคดี นอกจากนี้ ที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

 ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายรัฐกิจ มานะทัต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จีรวดี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์

